PROYECTO DE LEY

Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad

Aprueba el acuerdo de estándares firmado en el Consejo Federal del Catastro y agrega a la Ley 26.209 un estándar único de datos parcelarios, la georreferenciación en el marco del IGN, mapas de valor del suelo publicados en IDERA, la interconexión de registros y el registro patrimonial (coordinado por el Consejo, con base técnica en ARCA), con acceso por finalidad, autorización judicial para usos no tributarios y registro de cada consulta.

Propuesta 16: Saber de quién es cada tierra y cada bien
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Ley Nacional de Catastro N° 26.209 organizó los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y creó, en su artículo 15, el Consejo Federal del Catastro, al que el artículo 16 encarga coordinar los métodos de valuación. Sin embargo, los veinticuatro catastros siguen registrando y valuando con criterios propios, y muchas valuaciones fiscales están lejos del valor real. Sin una base medida no hay tributo justo ni conocimiento cierto de la riqueza del país. Este proyecto aprueba el acuerdo de estándares suscripto en el Consejo Federal del Catastro y agrega a la Ley N° 26.209 un estándar único de datos parcelarios, la georreferenciación en el marco geodésico oficial del Instituto Geográfico Nacional y la publicación de mapas de valor del suelo por zona en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. Interconecta los catastros con los registros de la propiedad, el registro automotor, los registros societarios y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sin crear organismos: el Consejo coordina y la ARCA administra la base técnica con los datos que ya recibe. La contracara es la protección del ciudadano. El acceso queda limitado por finalidad, todo uso distinto del catastral, registral o tributario requiere autorización judicial y cada consulta queda registrada y es conocible por su titular, en el marco de la Ley N° 25.326. La inversión de las provincias más atrasadas se financia con crédito multilateral para capital, a partir del presupuesto siguiente.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Aprobación del acuerdo federal

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros, suscripto en el ámbito del Consejo Federal del Catastro creado por el artículo 15 de la Ley N° 26.209 el [fecha], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

Capítulo II – Incorporaciones a la Ley Nacional de Catastro N° 26.209

ARTÍCULO 2°.- Estándar único de datos parcelarios. Incorpórase como artículo 16 bis de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 bis.- Los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrarán los datos de cada parcela conforme a un estándar único de datos parcelarios, que comprenderá como mínimo la identificación unívoca de la parcela, su georreferenciación, su superficie, sus mejoras, su valuación y la fecha de su última actualización. El estándar será aprobado y actualizado por el Consejo Federal del Catastro y se publicará en forma abierta.»

ARTÍCULO 3°.- Georreferenciación. Incorpórase como artículo 16 ter de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 ter.- La georreferenciación de las parcelas se realizará en el marco de referencia geodésico oficial que establezca el Instituto Geográfico Nacional y conforme a las instrucciones técnicas que este dicte en ejercicio de las funciones que le asignan los artículos 2° y 5° de la Ley N° 22.963.»

ARTÍCULO 4°.- Mapas de valor del suelo. Incorpórase como artículo 16 quater de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 quater.- Cada jurisdicción elaborará mapas de valor del suelo por zona, con la metodología coordinada por el Consejo Federal del Catastro en los términos del artículo 16, y los publicará en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). Los mapas expresarán valores por zona y no contendrán datos personales. Toda persona podrá solicitar su revisión fundada ante el catastro de la jurisdicción, que deberá resolverla y publicar el resultado.»

ARTÍCULO 5°.- Interconexión de registros. Incorpórase como artículo 16 quinquies de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 quinquies.- Los catastros se interconectarán, conforme al estándar del artículo 16 bis, con los registros de la propiedad inmueble de cada jurisdicción, el registro nacional de la propiedad automotor, la Inspección General de Justicia y los registros públicos de comercio provinciales, y con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La interconexión se limitará a los datos necesarios para la finalidad de cada registro y para la integración del registro patrimonial del artículo 16 sexies.»

ARTÍCULO 6°.- Registro patrimonial. Incorpórase como artículo 16 sexies de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 sexies.- El registro patrimonial integra la información parcelaria de los catastros con la de los registros mencionados en el artículo 16 quinquies. El Consejo Federal del Catastro coordina el registro y fija sus reglas de calidad y actualización; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) administra su base técnica, sobre los datos patrimoniales que ya recibe. La presente disposición no crea organismo alguno.»

ARTÍCULO 7°.- Garantías de privacidad. Incorpórase como artículo 16 septies de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 septies.- El acceso a los datos personales del registro patrimonial se rige por la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y por las siguientes garantías: a) Finalidad: cada organismo accede solo a los datos necesarios para la finalidad que le asigna la ley y con usuario personal; b) Uso tributario: el uso de los datos con fines tributarios queda sujeto al secreto fiscal del artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998); c) Otros usos: todo uso distinto del catastral, registral o tributario requiere autorización judicial previa, salvo el consentimiento del titular; d) Registro de consultas: cada consulta queda registrada en forma inalterable, con identificación del consultante, fecha, datos consultados y finalidad invocada; e) Derecho del titular: el titular de los datos puede conocer el registro de consultas sobre sus datos, con las excepciones previstas en la Ley N° 25.326.»

ARTÍCULO 8°.- Control y sanciones. Incorpórase como artículo 16 octies de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 octies.- La Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de control de la Ley N° 25.326, auditará cada año el cumplimiento del artículo 16 septies y publicará el resultado. El acceso o uso de datos en violación de ese artículo hará pasible al responsable de las sanciones previstas en la Ley N° 25.326, sin perjuicio de su responsabilidad administrativa, civil y penal.»

Capítulo III – Metas, financiamiento y provincias

ARTÍCULO 9°.- Metas y publicación del avance. El Consejo Federal del Catastro fijará, con cada jurisdicción, el cronograma para que al 31 de diciembre de 2028 la mitad de las parcelas urbanas del país esté georreferenciada y con valuación actualizada, y al 31 de diciembre de 2029 lo estén todas las parcelas, urbanas y rurales. El avance de cada jurisdicción se publicará en forma trimestral.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a concertar operaciones de crédito público con organismos multilaterales de crédito destinadas exclusivamente a la inversión de capital en relevamiento, georreferenciación y sistemas de los catastros de las jurisdicciones con menor grado de actualización, que se transferirán mediante convenios. Las erogaciones se incluirán en la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la sanción de la presente ley, dentro de las asignaciones para inversión de capital. La presente ley no autoriza gasto en el ejercicio de su sanción.

ARTÍCULO 11°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a aprobar el Acuerdo del artículo 1° por ley local y a aplicar a sus catastros y registros las garantías de los artículos 16 septies y 16 octies de la Ley N° 26.209.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app